

CONVOCATORIA 190/21

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CS DE GESTIÓN DE ADMIN
GRAL, A2-01, SECTOR ADMIN GRAL. TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. PROCESO ESTABILIZACIÓN.

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA
PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	D	31	B
2	A	32	D
3	B	33	C
4	C	34	A
5	D	35	B
6	B	36	D
7	A	37	A
8	D	38	C
9	C	39	B
10	A	40	D
11	B	41	C
12	D	42	A
13	C	43	B
14	A	44	A
15	B	45	D
16	A	46	C
17	D	47	B
18	C	48	A
19	B	49	B
20	A	50	D
21	C	51	C
22	D	52	A
23	A	53	D
24	B	54	B
25	C	55	C
26	A	56	A
27	D	57	D
28	B	58	B
29	C	59	A
30	A	60	C

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A2-01
SUPERIOR DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR
ADMINISTRACIÓN GENERAL.**

**TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL.**

(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)

CONVOCATORIA 190/21

EJERCICIO ÚNICO

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(1 hora y 30 minutos)**

1.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta:

A) El procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de ordenación de recursos humanos se deberá acompañar de un informe justificativo de su necesidad y oportunidad, de una memoria económica y de un informe sobre sistemas de organización del trabajo y tecnologías de la comunicación e información que le resulten de aplicación.

B) La Conselleria competente en materia de función pública aprobará semestralmente un plan estratégico de recursos humanos cuyo contenido incorporará, entre otros aspectos, las medidas de coordinación interdepartamental e interadministrativa que resulten procedentes.

C) La Administración de la Generalitat cooperará con las entidades locales que no cuenten con recursos suficientes para la elaboración de sus relaciones de puestos de trabajo.

D) Se constituye, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Sistema de Información Agregada en materia de empleo público para el tratamiento e intercambio homogéneo de información sobre la magnitud y características de los recursos humanos entre la Administración de la Generalitat y sus sectores educativo, sanitario, de justicia y público instrumental que esté incluido en el artículo 3 de la Ley 4/2021, así como con las entidades locales y las universidades públicas valencianas.

2.- De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la opción incorrecta:

A) En el concurso-oposición, la valoración de la fase de concurso será proporcionada, no pudiendo superar el 50% de la puntuación total que pueda alcanzarse en el conjunto del proceso selectivo y sin que, en ningún caso, su puntuación pueda determinar por sí sola el resultado del procedimiento.

B) Atendiendo a las características del procedimiento selectivo y al tipo de prueba a superar, las bases de la convocatoria podrán disponer que se determine mediante sorteo el ejercicio concreto a realizar por quienes sean aspirantes.

C) Como sistema selectivo, el procedimiento de concurso consiste exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al baremo previamente aprobado. Este procedimiento sólo se aplicará a la selección de personal funcionario de carrera, con carácter excepcional, cuando así se establezca por ley.

D) Tendrá carácter ordinario y preferente en la selección de personal empleado público el sistema de oposición, debiendo reservarse por acuerdo del Consell para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat.

3.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de las siguientes aseveraciones es correcta:

A) La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del cual las administraciones públicas, los organismos, empresas públicas, los consorcios y las universidades públicas, organizan, racionalizan y ordenan su personal para una eficaz prestación del servicio público.

B) Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de los conocimientos o destrezas exigidos para su desempeño, con el objeto de racionalizar la gestión de recursos humanos. Las agrupaciones de puestos son instrumentos para la ordenación de los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo, así como para la formación y, en su caso, la carrera profesional entendida como sistema de promoción profesional.

C) Cuando la modificación de la adscripción orgánica de los puestos de trabajo implique una alteración de los programas presupuestarios y ello suponga un aumento de la cuantía global de las dotaciones de personal, se deberá notificar al centro directivo competente en materia presupuestaria, al objeto de su revisión y regularización.

D) El contenido de la relación de puestos de trabajo se elaborará en función de las necesidades del servicio, debiendo quedar explícitas las razones objetivas que la sostienen desde el punto de vista de la estructura y organización de aquél.

4.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se regula la figura de la representación, señale la respuesta correcta:

A) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

B) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, presentar y desistir de acciones, aceptar y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.

C) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

D) El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento si bien, el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos no tendrá necesariamente la condición de acreditación a estos efectos.

5.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué causa de las siguientes suspenderá necesariamente el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución?

A) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora.

B) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

C) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos.

D) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87 de la Ley 39/2015, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

6.- De acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:

A) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuara y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

B) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, autorizaciones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto.

C) Entre otros, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

D) La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

7.- De acuerdo con la regulación sita en sección 3ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

A) Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.

B) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día siguiente de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. No obstante, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

C) En un supuesto de solicitud de iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter singular, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

D) Los sistemas normalizados de solicitud incluirán comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique o la complete.

8.- De acuerdo con el artículo 22, apartado 1, de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará:

A) Recurso económico-administrativo ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública.

B) Recurso extraordinario de revisión ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública.

C) Recurso potestativo de reposición ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública.

D) Recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública.

9.- De acuerdo con lo indicado expresamente en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:

A) En el caso de un procedimiento de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

B) En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

C) El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto, entre otras circunstancias, que el procedimiento, en cualquier momento, haya caducado.

D) Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se resuelva sobre la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones, la propuesta de resolución declarará dicha circunstancia.

10.- Según el artículo 29, apartado 1, de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, en cada uno de los expedientes que se formen la Administración requerirá a los propietarios para que:

A) En el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

B) En el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

C) En el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

D) En el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

11.- Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en el Título X de Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) La persona titular de la conselleria competente en materia de subvenciones será el órgano competente para imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente ley.

B) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente ley.

C) El Consell será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente ley.

D) El Consell será el órgano competente para imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente ley.

12.- Según lo previsto en el artículo 24.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

A) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la norma correspondiente.

B) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la resolución de la convocatoria.

C) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe, a tal efecto, en la norma reglamentaria.

D) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.

13.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con lo previsto en el artículo 169.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) El órgano competente comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, así como si ha podido haber concurrencia con otras subvenciones que pudiese comportar la modificación de la concesión.

B) El órgano directivo comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, así como si ha podido haber concurrencia con otras subvenciones que pudiese comportar la modificación de la concesión.

C) El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, así como si ha podido haber concurrencia con otras subvenciones que pudiese comportar la modificación de la concesión.

D) El órgano que determine la ley comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, así como si ha podido haber concurrencia con otras subvenciones que pudiese comportar la modificación de la concesión.

14.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

A) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

B) Las previstas en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

C) Las previstas expresamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

D) Las previstas como tal en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

15.- Señale la respuesta correcta. Conforme a lo señalado en el artículo 165, apartado 1, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante decreto de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el *“Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”*. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

B) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante orden de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el *“Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”*. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

C) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante resolución de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el *“Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”*. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

D) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas por la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el *“Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”*. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

16.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.

B) La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad ni los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. Tampoco podrá restringir artificialmente la competencia ni excluir a aquellos contratistas que, por su volumen de negocios, ostenten una situación preferente en el mercado.

C) El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, sin que sea necesario, en este caso, el aseguramiento de los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

D) Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato sólo podrán ser embargados, para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

17.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) A los efectos de la elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, reparación cualificada y reparación media; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición.

B) Se consideran como obras de restauración las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de restauración cualificada o, en su caso, y dependiendo del valor del menoscabo de reparación media. En caso contrario, se considerarán como de restauración simple.

C) Son obras de reparación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.

D) Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.

18.- De acuerdo con el artículo 267 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto:

- A) El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una retribución por la utilización de las obras en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares que se denominará tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario.
- B) El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro o intervención de la concesión en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación.
- C) Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras serán fijadas por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación. Las tarifas tendrán el carácter de mínimas y los concesionarios podrán aplicar tarifas superiores cuando así lo estimen conveniente.
- D) El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes de las aportaciones públicas y aquellos otros procedentes de las tarifas abonadas por los usuarios de las obras y, en su caso, los procedentes de la explotación de la zona comercial.

19.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- A) Es causa de resolución del contrato de suministro entre otras: el desistimiento o la suspensión antes de la iniciación del mismo por causa imputable a la Administración por plazo superior a tres meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega.
- B) Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
- C) En el contrato de suministro, si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados, deberá rechazarlos antes de expirar el plazo dejándolos a cuenta de aquél y con derecho de repetición sobre el precio.
- D) En el contrato de concesión de servicios, cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio en los supuestos técnicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

20.- De acuerdo con el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, indique la respuesta correcta:

A) El Registro Electrónico de la Generalitat es un servicio público que permitirá la recepción y remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones relativas a los procedimientos administrativos que aparezcan incluidos en el catálogo de procedimientos publicado en la sede electrónica de la Generalitat.

B) El portal corporativo de la Generalitat es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Generalitat en el ejercicio de sus competencias y que la identifica cuando se relaciona por medios electrónicos con los ciudadanos y con otras administraciones públicas.

C) La sede electrónica de la Generalitat es el canal electrónico básico de la relación electrónica de la Generalitat con el ciudadano y emplea el sitio www.gva.es, el cual se constituye en el dominio de nivel superior, a partir del cual y vinculado al mismo se ordenarán los subdominios existentes en cada momento.

D) El Registro Electrónico de la Generalitat facilitará el intercambio de información entre la Presidencia y consellerías, así como entre éstas y el resto de las administraciones públicas, con las garantías de seguridad necesarias.

21.- Señale el enunciado incorrecto. En el marco del contrato de obras y de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

A) El sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto.

B) En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.

C) Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo pactado con la Administración competente. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

D) Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

22.- Señale el enunciado correcto, de acuerdo con lo regulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) En el contrato de concesión de servicios, finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras, servicios e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación, actividad y funcionamiento adecuados.
- B) La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que no sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- C) En el contrato de suministro, cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, el contratista será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
- D) Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

23.- Señale el enunciado incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana:

- A) La notificación electrónica de los actos administrativos por los órganos de la Administración de la Generalitat producirán efectos jurídicos cuando el interesado haya señalado este medio como necesario, haya consentido expresamente su utilización o cuando dicha vía resulte obligatoria para el interesado.
- B) La práctica de la notificación podrá acreditarse, a todos los efectos legales, a través del acuse de recibo de la notificación, que se expedirá una vez aceptada la notificación.
- C) La fecha de recepción de la notificación que conste en el correspondiente acuse de recibo de la notificación expedida por el Registro Electrónico de la Generalitat será válida a los efectos del cómputo de plazos y términos, con los efectos que en cada caso se prevean en la norma reguladora del procedimiento administrativo correspondiente.
- D) El tablón de anuncios y edictos electrónicos tendrá validez jurídica como medio de notificación cuando así se disponga por la conselleria competente en la instrucción y resolución del procedimiento de que se trate, con garantía plena de los principios de disponibilidad, autenticidad, integridad y conservación de la información.

24.- Señale el enunciado correcto, de acuerdo con lo regulado en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana:

- A) La gestión del Registro Electrónico de Representación sólo podrá realizarse con medios ajenos a la Generalitat, de acuerdo con los principios que establece la normativa en materia de contratación pública.
- B) La presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en nombre de otra persona física o jurídica por vía electrónica requerirá de la inscripción previa en el Registro de la Representación con la que se pretende actuar. La inscripción tendrá, a los efectos del presente decreto, naturaleza constitutiva.
- C) La solicitud de la inscripción de la representación en el Registro Electrónico de Representación deberá presentarse necesariamente por medios electrónicos y determinará el procedimiento o conjunto de procedimientos para los que se formula.
- D) El Registro electrónico de Representación de la Generalitat se adscribe al órgano directivo con competencias transversales en materia de administración pública.

25.- Señale el enunciado correcto, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana:

- A) Los interesados en un procedimiento tendrán derecho a conocer el estado de tramitación de los expedientes en los que sean parte, a acceder electrónicamente al índice del expediente y a cualesquiera documentos que obren en aquel, sin más limitación que las que se deriven del derecho a la privacidad de los datos de carácter personal.
- B) El expediente administrativo electrónico estará formado por el conjunto de documentos administrativos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo. Salvo disposición en contrario en la respectiva normativa de organización, la formación del expediente corresponderá al órgano competente para su resolución.
- C) La Administración de la Generalitat deberá conservar, en el archivo electrónico, todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de las relaciones entre el ciudadano y la Administración.
- D) Las personas interesadas en un procedimiento podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. Estas imágenes electrónicas tienen el carácter de copia auténtica.

26.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) Corresponde al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana, cuando le sean sometidos a consulta por estas.
- B) Los informes y propuestas del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana tendrán carácter preceptivo y vinculante sin que la Administración Autonómica pueda apartarse de las observaciones por aquél formuladas salvo flagrante error formal o material debidamente constatado.
- C) Los 12 vocales electivos del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana serán designados por el conseller o consellera competente en materia de función pública entre personas de reconocido prestigio académico o profesional en las materias y disciplinas relacionadas con el estudio y planificación del empleo público.
- D) La designación de los 12 vocales del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana se realizará de tal modo que se garantice la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el conjunto de la composición de la Comisión.

27.- Señale el enunciado incorrecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) El Consell tiene atribuidas, entre otras, la competencia de definir la política general de personal, establecer las directrices sobre la distribución de competencias internas, retribuciones, carrera, movilidad y lengua propia.
- B) Adscrita a la conselleria competente en materia de función pública, se crea la Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) como organismo autónomo de la Generalitat con personalidad jurídica pública propia, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad de actuar.
- C) Corresponde a la consellera o conseller competente en materia de función pública, informar con carácter preceptivo los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales elaborados por la Presidencia de la Generalitat o las consellerias que se refieran a estructura orgánica, métodos de trabajo y personal correspondientes a la administración de la Generalitat.
- D) Se crea el Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR) como órgano colegiado adscrito a la conselleria competente en materia de función pública, encargado de coordinar las actuaciones en materia de relaciones de puestos de trabajo y de retribuciones del personal atribuidas a las consellerias competentes en materia de función pública, sanidad, educación y de presupuestos y gastos.

28.- Señale el enunciado incorrecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

A) Los puestos de trabajo que integran la Dirección Pública Profesional de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana, podrán ser provistos bien por su propio personal funcionario de carrera o laboral fijo, bien por personal ajeno a las mismas, debiendo definirse tal circunstancia en los respectivos instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo de naturaleza directiva.

B) Entre las consideradas funciones directivas públicas profesionales de carácter ejecutivo, susceptibles de ser desempeñadas por personal directivo público profesional, se halla la planificación, coordinación, evaluación, innovación y mejora de los servicios y proyectos vinculados a programas y políticas públicas adoptadas por los niveles de dirección política.

C) Los puestos de trabajo que conforman la dirección pública profesional se sitúan bajo los órganos que asuman la dirección política de cada nivel de gobierno y tendrán atribuidas las funciones que se detallan en el correspondiente instrumento de ordenación de personal.

D) Los puestos de trabajo que integran la Dirección Pública Profesional deberán estar expresamente establecidos en la norma organizativa de la presidencia de la Generalitat, conselleria u organismo a la que estén adscritos y se incluirán en una relación de puestos de trabajo específica, diferenciada de la relación que incluya la totalidad de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual, y que de acuerdo con lo previsto en la legislación básica de empleo público, no será materia obligatoria de negociación colectiva.

29.- De acuerdo con el artículo 174 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, una sanción por falta grave al personal funcionario público no podrá ser:

A) El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de hasta un año.

B) El demérito consistente, entre otras posibilidades, en la prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de hasta dos años.

C) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un período de entre dos y cuatro años.

D) La suspensión de funciones y retribuciones o del derecho, en su caso, a ser llamado a cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que forme parte por un periodo de entre 15 días y 3 años.

30.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, señale la respuesta correcta:

A) Salvo en los casos reservados por la ley a la competencia del Consell, corresponde a las personas que ostenten la presidencia o dirección, en caso de no existir presidencia, de los entes con presupuesto limitativo la aprobación, disposición, así como el reconocimiento de las obligaciones correspondientes.

B) Si Les Corts no aprobaran el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la publicación del nuevo en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

C) La conselleria con competencias en materia de hacienda podrá proponer al Consell que acuerde la no disponibilidad de créditos presupuestarios, que se instrumentará mediante las correspondientes retenciones de créditos. Estos acuerdos deberán ser publicados en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de tres meses.

D) La liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat se practicará por la Intervención General de la Generalitat antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente. La liquidación del presupuesto, una vez aprobada al Consell, se publicará en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

31.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta correcta:

A) Cuando la necesidad de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito se produjese en los organismos autónomos u otras entidades con presupuesto limitativo de la Generalitat y ello significase un aumento en sus créditos, la concesión corresponderá a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda cuando su importe no exceda del 10 por ciento de los créditos consignados en sus presupuestos.

B) El Consell dará cuenta trimestralmente, a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, cuya información contendrá, como mínimo, el mismo detalle documental que el presupuesto respectivo.

C) El Consell, a propuesta del titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito.

D) No podrán realizarse transferencias de crédito que minoren los créditos para gastos destinados a subvenciones de carácter nominativo o de concurrencia competitiva, a menos que, por cualquier causa haya decaído el derecho a su percepción.

32.- Señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) En la tramitación anticipada del gasto se podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior de la retención del crédito para dicho gasto.
- B) Los acuerdos de modificación de los porcentajes y los de incremento del número de anualidades se publicarán en el "*Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*" en dos meses desde su aprobación.
- C) En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 1 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.
- D) En los gastos de carácter plurianual, cuando por causas justificadas se pusieran de manifiesto desajustes entre las anualidades previstas en el contrato, o en el convenio de colaboración, o en la resolución de concesión, y la realidad económica que su ejecución exigiese, se podrán reajustar las anualidades, siempre que los remanentes crediticios lo permitan. Los reajustes se acordarán por el Consell, a propuesta del titular del órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda.

33.- De acuerdo con la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, es competencia de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias:

- A) Transferencias entre capítulos II y III del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación los importes previstos en los fondos finalistas.
- B) La variación de los importes previstos en las líneas de transferencia para las aportaciones dinerarias a los distintos sujetos que integran el sector público instrumental de la Generalitat con las limitaciones y condiciones establecidos en el artículo 47 de la Ley 1/2015, 6 de febrero, de la Generalitat.
- C) Las transferencias de créditos de capítulo I, entre programas de una misma conselleria.
- D) La incorporación de los remanentes de crédito regulada en el artículo 45.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, siempre que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat y se financien mediante bajas en el Fondo de Contingencia o bajas en otros créditos de operaciones no financieras.

34.- Señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen reglamentariamente.
- B) No estarán sometidos a función interventora: los contratos menores, los asimilados en virtud de la legislación contractual; los gastos de carácter periódico y plurianual una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato.
- C) Cada Conselleria elaborará un plan de acción que determine las medidas concretas a adoptar para subsanar las deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control financiero permanente elaborados por la Intervención General. El plan de acción se elaborará en el plazo de 2 meses desde que el titular del departamento reciba el informe anual de control financiero permanente.
- D) La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y los de sus entidades de derecho público.

35.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta incorrecta:

- A) Para la ejecución del Plan Anual de Auditorías referido en el artículo 96 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, la Intervención General de la Generalitat podrá, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquella.
- B) Por decisión motivada de la conselleria con competencias en materia de hacienda podrá disponerse la realización de controles específicos de carácter financiero sobre áreas concretas de la actividad de los órganos de la Administración de la Generalitat y su sector público.
- C) Cuando en el informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Generalitat se recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el referido informe y en el plazo de un mes, el inicio del expediente de reintegro, notificándolo así al sujeto beneficiario o entidad colaboradora, que dispondrá de 15 días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa.
- D) La persona titular de la Intervención General de la Generalitat podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública de la Generalitat.

36.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, cuando el personal funcionario de carrera de la Generalitat sea designado como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento y no opten por permanecer en servicio activo, serán declarados en situación de:

- A) Libre designación.
- B) Excedencia voluntaria por interés particular.
- C) Personal eventual.
- D) Servicios especiales.

37.- De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título X de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta correcta:

- A) Se considera falta grave del personal funcionario público el consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecte al funcionamiento del servicio.
- B) Se considera falta muy grave del personal funcionario público la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- C) Se considera falta leve del personal funcionario público la simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.
- D) Se considera falta muy grave del personal funcionario público la falta de obediencia debida a las personas que sean sus superiores jerárquicos y a las que sean autoridades.

38.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, señale la respuesta incorrecta:

A) Las subvenciones sujetas al régimen de concesión directa por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, constituirán una línea independiente en el programa presupuestario correspondiente.

B) La contabilización de la ejecución de cada una de las líneas de subvención conllevará la previa apertura de sublíneas, que contendrán necesariamente una descripción diferenciada a la que ya figura en la correspondiente línea de subvención, y ajustada en su caso, a criterios de territorialización.

C) En los casos en que el órgano gestor detectare que una línea, de transferencia o subvención estuviese erróneamente clasificada, se tramitará un expediente de ajuste o corrección a propuesta de la dirección general correspondiente.

D) El régimen de libramiento, anticipos y, en su caso, de las garantías, de las líneas de transferencia se fijará en el propio acto administrativo, norma o convenio que las articule, salvo que en una norma de rango legal se incluya previsión al respecto.

39.- De conformidad con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, señale la respuesta correcta:

A) Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán al ámbito de la conservación de los recursos biológicos marinos.

B) Serán compatibles con el mercado interior, entre otros, las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos.

C) Cada dos años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial.

D) No estarán sujetos a la obligación de notificación los proyectos de ayudas acogidos a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea, para regular el denominado régimen de *minimis*. No obstante, en estos supuestos será necesaria la comunicación a la Comisión.

40.- De acuerdo con el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, señale la respuesta incorrecta:

- A) El régimen de autorizaciones para el nombramiento o contratación temporal, se instrumentará preferentemente a través de planes de actuación, que deberán ser aprobados, de forma conjunta, por las direcciones generales con competencias en materia de presupuestos y función pública.
- B) El concepto 146 corresponde a “Personal en otras sustituciones”, al cual se imputarán los gastos correspondientes a las retribuciones del personal objeto de contratación temporal o nombramiento interino para sustituir los procesos de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, periodos de pago directo del INSS y análogos.
- C) Con carácter general, las modificaciones de la adscripción orgánica y funcional de los puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos se harán efectivas mediante la inclusión en el correspondiente proyecto de ley de presupuestos.
- D) A la apertura del ejercicio presupuestario, y con cargo a las consignaciones de créditos para gastos de personal de cada programa presupuestario, se formalizará la proyección anual de la nómina, mediante la contabilización de los documentos de autorización, disposición y reconocimiento del gasto correspondientes a las retribuciones del personal en los puestos ocupados, de acuerdo con lo establecido en la ley de presupuestos del ejercicio.

41.- Según el artículo 12 del Decreto del Consell 176/2014, de 10 de octubre, por el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, ¿qué informe de los siguientes ha de ser favorable para la suscripción de los convenios de la Generalitat que conlleven obligaciones económicas y cuya duración no se agote en el mismo ejercicio de su suscripción?

- A) El informe del Registro de Convenios de la Generalitat.
- B) El informe de la Intervención delegada del respectivo departamento del Consell.
- C) El informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos.
- D) El informe del Órgano Mixto de Seguimiento y Control del convenio.

42.- Señale el enunciado correcto. De acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

B) La función interventora tiene por objeto controlar, una vez aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

C) La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar, exclusivamente, a la realización de gastos, así como pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

D) La función interventora tiene por objeto controlar, una vez aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

43.- Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, esta ley será aplicable a:

A) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra entidad u Organismo de la misma.

B) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante precio público o arancel.

C) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.

D) El personal al servicio de Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

44.- De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta:

A) La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

B) A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de ocho meses, a menos que exista causa legítima para ello.

C) Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de un mes a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.

D) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.

45.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta correcta:

A) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan mediante el anuncio de licitación por el órgano de contratación.

B) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan mediante la adjudicación del mismo.

C) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan mediante la formalización del contrato, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación.

D) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización.

46.- Según el Decreto del Consell 176/2014, de 10 de octubre, por el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, señale la opción incorrecta:

A) En aquellos convenios que impliquen obligaciones económicas para la hacienda de la Generalitat o de cualquiera de los entes que conforman su sector público institucional, los centros directivos o entidades impulsoras de los mismos, deberán emitir, una vez finalizada la vigencia del convenio y en el plazo máximo de tres meses, un certificado sobre la conformidad respecto a la ejecución y liquidación del mismo. Dicha certificación, que se incorporará al expediente, deberá fundamentarse, en su caso, en el informe o valoración final emitida por el órgano mixto de seguimiento y control a que se refiere el artículo 9 del Decreto 176/2014.

B) En los proyectos de convenios que formalicen la concesión de subvenciones de la Generalitat se exigirá, entre otros documentos, informe vinculante de la dirección general competente en materia de control y coordinación de ayudas públicas de la Generalitat sobre la adecuación y compatibilidad con la normativa de la Unión Europea sobre competencia, de las ayudas públicas de la Generalitat previstas en los proyectos de convenio a las que sea de aplicación el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como trámite previo a la comunicación o notificación y autorización de la Comisión Europea, según proceda.

C) De acuerdo con el Decreto 176/2014, se entiende por convenios marco aquellos que contienen acuerdos susceptibles de generar obligaciones jurídicas entre las partes que los suscriben, pero que, de forma expresa, requieren para su efectividad la incorporación de directrices o declaraciones conjuntas de intenciones y propósitos para que su cumplimiento resulte jurídicamente exigible.

D) Quedan excluidos del Decreto 176/2014, entre otros, los convenios urbanísticos, los contratos programa y los convenios y acuerdos sobre transferencia de funciones y servicios que suscriba la Generalitat con otras administraciones públicas.

47.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta incorrecta:

- A) Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
- B) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública para presentarse a la licitación correspondiente.
- C) Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
- D) El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación.

48.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta correcta:

- A) Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.
- B) Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración procederá a la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
- C) Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 25 por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.
- D) Cuando la causa de resolución de un contrato sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administración deberá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.

49.- De acuerdo con el artículo cuarto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

A) Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público administrativo en el cuerpo exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

B) Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

C) Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, excluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

D) Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público de Administración especial y de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

50.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

A) La participación superior al 30 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros.

B) Se excluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

C) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades públicas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

D) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

51.- De acuerdo con lo regulado en el artículo 183, incluido en el Título XI de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de estos enunciados es el correcto:

A) En la Administración de la Generalitat, para articular la representación del personal funcionario gestionado por la conselleria con competencias en materia de función pública, se constituirá, entre otras, una mesa sectorial de negociación en cada uno de los centros de trabajo de la citada Administración.

B) En la Administración de la Generalitat, para articular la representación del personal funcionario gestionado por la conselleria con competencias en materia de función pública, se constituirá, entre otras, una junta de personal adicional para el personal de los servicios centrales y territoriales.

C) En la Administración de la Generalitat, para articular la representación del personal funcionario gestionado por la conselleria con competencias en materia de función pública, se constituirá, entre otras, una junta de personal en cada uno de los organismos autónomos, siempre que tengan un censo mínimo de 50 personas funcionarias.

D) En la Administración de la Generalitat, para articular la representación del personal funcionario, se constituirá, entre otras, una mesa sectorial de negociación por cada una de las consellerias en que se organice la administración del Consell.

52.- Señale el enunciado correcto. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- B) En todo caso, corresponderá a Les Corts, en el ejercicio de sus competencias de control financiero, velar por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat y por la realización interna del principio de solidaridad.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual. El ejercicio presupuestario no coincidirá necesariamente con el año natural.
- D) Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración adoptados en el ámbito del sector público instrumental de la Generalitat podrán valorar sus repercusiones y efectos, con la finalidad de contribuir a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, exceptuando los escenarios presupuestarios plurianuales.

53.- Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, podrán plantear conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales, entre otros:

- A) En el caso de la Administración Local, los Presidentes de los Cabildos y Consejos insulares.
- B) En el caso de la Administración del Estado, los Delegados de Hacienda.
- C) En el caso de la Administración del Estado, los Generales con mando de región militar o zona militar, los Almirantes con mando de zona marítima, el Almirante Jefe de la jurisdicción central, el Comandante General de la Flota y los Generales Jefes de región aérea o zona aérea.
- D) En el caso de la Administración Autonómica, el órgano que señale la correspondiente norma con rango de Ley aprobada por la cámara legislativa autonómica. A falta de esta previsión, podrán plantear conflictos, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o cualquiera de sus miembros, por conducto del Presidente.

54.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, señale la afirmación correcta:

- A) No podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los Juzgados o Tribunales en los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso de amparo o de constitucionalidad, salvo cuando el conflicto nazca o se plantee con motivo de la ejecución de aquéllos o afecte a facultades de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de ejecución.
- B) No podrán plantearse conflictos, frente a la iniciación o seguimiento de un procedimiento de *"habeas corpus"* o de adopción en el mismo de las resoluciones de puesta en libertad o a disposición judicial.
- C) Quién viere rechazado el conocimiento de un asunto de su interés tanto por el Juez o Tribunal como por el órgano administrativo que él estime competentes, podrá instar un conflicto positivo de jurisdicción.
- D) Contra las sentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción no cabrá otro recurso que el de amparo constitucional, cuando proceda. No obstante, podrá interponerse escrito de aclaración en los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.

55.- De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la opción incorrecta:

- A) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- C) El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que procede abonar cuando el Tribunal Supremo haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o en las cuestiones litigiosas que es sustancien ante aquél.
- D) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el *«Boletín Oficial del Estado»* o en el *«Diario Oficial de la Unión Europea»*, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

56.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, señale la opción correcta:

A) La Administración instruirá procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

B) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial referida en la propia Ley 40/2015, los particulares podrán exigir a la Administración Pública correspondiente, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

C) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa o, si fuere el caso, a través de vía judicial a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.

D) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

57.- De acuerdo con el artículo 65, apartado 2, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, referido al sistema de oposición como sistema ordinario y preferente de selección de personal empleado, señale cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta:

A) Deberá reservarse por Orden de la persona competente en materia de función pública para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat.

B) Deberá reservarse por Decreto del Consell para la tramitación por este procedimiento, más del 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual, para cada cuerpo, escala o agrupación profesional funcional.

C) Deberá reservarse por Orden de la persona competente en materia de función pública para la tramitación por este procedimiento, el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual, para cada cuerpo, escala o agrupación profesional funcional.

D) Deberá reservarse por acuerdo del Consell para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat.

58.- De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la aseveración incorrecta:

A) Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público se aplicarán directamente a jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, cuando así lo disponga su legislación específica.

B) El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá de manera directa por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

C) El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.

D) Los Cuerpos de Policía Local se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

59.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta incorrecta:

A) El Consell, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o de la auditoría pública, en sustitución de la función interventora en los órganos de la administración de la Generalidad u organismos autónomos dependientes de ésta, bien respecto de toda su actividad o exclusivamente respecto de algunas áreas de gestión. Estos acuerdos, así como los motivos que los justifican, serán publicados en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo máximo de diez días desde su aprobación.

B) La Intervención General de la Generalitat elaborará los siguientes planes anuales en los que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio y su alcance: Plan anual de control financiero permanente, plan anual de auditorías del sector público, plan anual de auditorías de fondos comunitarios y plan anual de supervisión continua.

C) La Intervención General de la Generalitat realizará la auditoría de cada operación de enajenación de valores representativos del capital de sociedades mercantiles u operaciones societarias que comporten para la Generalitat la pérdida de control político de aquéllas.

D) Todas las entidades integrantes del sector público instrumental de la Generalitat están sujetas, desde su creación hasta su extinción, a la supervisión continua de la Intervención General de la Generalitat, que verificará la concurrencia, al menos, de los siguientes requisitos: la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera, la concurrencia de las causas de disolución referidas al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.

60.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en relación con los órganos técnicos de selección, indique cuál es la afirmación correcta:

A) Sus miembros habrán de pertenecer al grupo o, en su caso, subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de superior nivel académico exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.

B) Sus miembros habrán de pertenecer al grupo o, en su caso, subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual o superior nivel académico exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.

C) Sus miembros habrán de pertenecer al grupo o, en su caso, subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual o superior nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, más de la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.

D) Sus miembros habrán de pertenecer al grupo o, en su caso, subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de superior nivel académico exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, más de la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.